

어린이보호구역 교통사고의 문제점과 해결방안을 중심으로

본 연구진은 현재 어린이보호구역 제도와 특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률(민식이 법)에 문제점이 있다고 판단하여 이 연구를 진행하였다. 본 연구는 어린이보호구역 교통사고의 효율적인 예방법과 적절한 사고처리 방안을 통한 어린이 보호구역 교통 안전보장을 목적으로 한다. 이를 위해 현재 어린이보호구역 제도의 현황을 조사하고 이를 토대로 해결방안을 모색하였다. 또한 어린이보호구역 관련 법률을 분석하고 양형위원회의 양형기준을 참고하여 기존 법률(민식이법)의 문제점에 대한 해결방안을 모색하였다. 본 연구진은 향후 이러한 해결방안을 대한민국 국회 및 정부 등 국가기관에 직접 제언함으로써 어린이보호구역 제도의 실효성을 높임과 동시에 그 주변 어린이보호구역 내 교통안전을 확보할 것이다.

연구자: 30311 배정훈
30320 이태우
30502 기민준
30510 박진하

목 차

I. 서론

1. 연구 배경 및 목적	3
2. 연구 절차 및 방법	3
3. 선행연구 고찰 및 연구의 한계점	4

II. 어린이보호구역의 시행과 근거

1. 어린이보호구역 개념과 운영	5
2. 어린이보호구역 지정 및 현황	6
3. 어린이보호구역의 법률적 근거	7
4. ‘민식이법’을 비롯한 관련 법률의 처벌 조항	8

III. 어린이보호구역의 문제점과 해결 방안

1. 행정적 측면에서의 문제점	9
2. 법률적 측면에서의 문제점	11
3. 행정적 측면에서의 해결방안	13
4. 법률적 측면에서의 해결방안	15

IV. 결론 및 제언

1. 결론	18
2. 제언	19

V. 참고 자료 및 부록

1. 참고 자료	21
2. 부록	22

I. 서론

1. 연구 배경 및 목적

가. 연구 배경

2020년 3월 25일, ‘민식이법’이라 불리는 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률(이하 특가법) 일부 개정법이 시행되었다. 민식이법이 시행되기 전에도 어린이 보호구역 내의 사고는 특가법의 적용대상이었다. 이는 예전부터 어린이 보호구역 내 교통사고가 빈번하게 발생해왔다는 것과 사회 구성원들이 어린이 보호구역 교통사고 문제해결의 필요성을 인식하고 있다는 것을 의미한다. 이러한 문제의 법적 해결방안인 특가법 형벌의 정도를 더욱 중하게 규정한 ‘민식이법’의 시행은 어린이 보호구역 내 교통사고 문제해결이 기존 제도로는 부족하다는 것을 나타낸 것이라 볼 수 있다. 그러나 민식이법을 시행하기 전에 민식이법의 형량이 너무 중하므로 개정해야 한다는 청와대 청원이 올라오는 등 여러 면에서 혼란을 초래하고 있다. 이러한 점에서 어린이 보호구역 내 교통사고를 효과적으로 예방하기 위한 행정적·법률적 검토가 필요한 상황이다.

나. 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다. 첫째, 어린이 보호구역과 관련한 행정적·법률적 문제점을 면밀히 분석하고자 한다. 둘째, 어린이 보호구역과 관련한 행정적·법률적 문제점에 대한 해결방안을 모색하여 어린이 보호구역 내 교통사고 예방이 보다 효과적으로 이루어지는 것에 기여하고자 한다. 셋째, ‘민식이법’의 어린이보호구역의 적용 범위를 고등학생들에게까지 넓힐 수 있는지 여부를 확인한다.

현재 어린이 보호구역 제도가 시행되고 있음에도 불구하고 어린이보호구역에서 교통사고가 끊임없이 발생하고 있다는 점, 어린이보호구역에서 발생하는 교통사고의 처벌을 강화하는 법(민식이 법)이 추가로 시행됐다는 점을 비추어 봤을 때, 현 어린이 보호구역 제도가 교통사고 예방에 제대로 효과를 보지 못하고 있다고 볼 수 있다. 또한 민식이법이 추가로 시행이 되었는데, 이 법의 형량에 대해서 사회적으로 많은 논란이 있다. 이에 본 연구진들은 어린이 보호구역 내 교통사고 발생에 관해 행정적인 면과 법률적인 면에서 문제점은 없는지 조사하고 분석한 후 이에 대한 해결방안을 모색하고자 한다.

2. 연구 절차 및 방법

본 연구는 문헌 연구법을 통해 진행되었다. DBpia와 RISS 등 학술정보 포털을 통해 다양한 관련 논문을 기반으로 이론적 배경과 토대를 마련하였고, 자세한 통계자료나 사례, 법령 등은 국가법령정보센터, 경찰청, 도로교통공단, 국무조정실 국무총리 비서실 등 신뢰성 있는 공공기관의 자료들을 수집하였다. 법률 조정과 조항 신설 등 연구는 본 연구진들의 토의와 토론 과정을 거치고 난 후 그에 대한 결론을 도출하는 방법으로 진행하였다.

3. 선행연구 고찰 및 연구의 한계점

가. 선행연구 고찰

· 어린이보호구역 시설물 설치시 유의점 - 효율성

도로교통법 제12조(어린이 보호구역의 지정 및 관리)				
⑤ 시장등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다.				
1. 어린이 보호구역으로 지정한 시설의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 있는 간선도로상 횡단보도의 신호기				
2. 속도 제한 및 횡단보도에 관한 안전표지				
3. 「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물 중 과속방지시설 및 차마의 미끄럼을 방지하기 위한 시설				
4. 그 밖에 교육부, 행정안전부 및 국토교통부의 공동부령으로 정하는 시설 또는 장비				

도로교통법 제12조 5항에 따르면 모든 어린이보호구역에 안전시설물을 설치해야 한다. 입법 취지는 적절하다. 그러나 안전 관련 시설물을 무조건적으로 많이 설치한다고 해서 어린이들의 안전이 보호되는 것은 아니다. 강명식의 연구¹⁾에서는 어린이보호구역을 시설물 효율을 통해 효율적인 집단과 비효율적인 집단을 나눴다. 그리고 효율집단과 비효율집단의 시설물 양과 효율성의 관계를 확인해보았다.

연번	구 분	평균값		비효율집단대비 효율집단
		효율집단	비효율집단	
1	고원식교차로(비율)	0.21	0.19	많음
2	고원식횡단보도(개/km)	1.05	2.78	적음
3	방호울타리 (설치연장 비율)	47.31	62.10	적음
4	미끄럼방지시설 (지점/km ²)	8.71	13.06	적음
5	과속방지턱(개/km)	6.75	10.04	적음
6	단속카메라(개/km) (방법, 추정차단속)	2.75	4.43	적음

<표 I-3-가 어린이보호구역 효율집단과 비효율집단의 설치 시설물 평균값 비교²⁾>

효율집단과, 비효율집단을 분석한 결과, ‘고원식교차로’를 제외한 주요 시설물의 ‘양’은 비효율집단이 효율집단보다 많다는 것이 나타난다. 정리하자면, 어린이보호구역 주요 시설물 배치에 대해 효율집단과 비효율집단을 비교해보았을 때 효율성과 주요 시설물의 양은 반비례 관계임을 나타낼 수 있다.

결론적으로 시설물 개수가 많아도 효율성이 떨어진다는 결과가 나타났다. 현재 추세는 2010년 어린이보호구역 설치에 들어가는 비용은 1억이나, 시간이 흐를수록 예산이 줄어 현재 어린이보호구역 설치에 들어가는 비용은 약 1~3천만원 가량으로 예산이 점점 줄어간다. 예산이 과거보다 줄은 현 시점에서 더 효율성있게 시설물을 설치해야 국비도 절약할 수 있고, 그만큼의 효과도 있다.

1) 강명식. "어린이보호구역개선사업의 효율성 평가에 관한 연구" VOL.- NO.- (2017)

‘강명식’은 어린이보호구역에 설치된 시설물 개수와 해당 어린이보호구역의 교통사고 건수, 교통사고 심각도를 수집하여, 상관분석을 사용해 3가지 자료의 상관관계를 확인했다. 이러한 상관관계는 시설물의 효율성이 어떤지 파악할 수 있다. 여기서 말하는 효율성이란 일반적으로 생산조직이 사용한 투입요소(시설물 개수)의 사용량에 대한 산출물(교통사고 건수, 교통사고 심각도)의 비율을 의미한다.

2) 강명식. 50p.g

나. 연구의 한계점

본 연구는 다음과 같은 점에서 한계가 있다.

첫째, 선행연구를 고찰할 때, 해당 논문에서는 연구대상을 경기도 내 28개 초등학교로 선정했으나 연구 결과를 일반화하기에 어려울 수 있다.

둘째, 어린이 보호구역의 지정 및 운영 현황의 자료들이 2015년 자료 이후로는 민간에 공개되지 않아 최근의 어린이 보호구역이 본 연구에서 살펴볼 문제점을 분명히 가지는지의 여부가 불분명하다.

셋째, 본 연구는 자동차 제동거리를 계산할 때 마찰계수를 0.7로 설정한 후 계산하였다. 하지만 마찰계수는 노면 상태와 타이어 종류 등 다양한 요인에 따라 바뀔 수 있는 값이다. 그렇기에 본 연구에서 계산한 주행속도별 제동거리를 모든 상황에 적용할 수 있는 것은 아니다.

II. 어린이보호구역의 시행과 근거

1. 어린이보호구역 개념과 운영

가. 어린이보호구역 개념

‘어린이보호구역’은 도로교통법 제12조 어린이보호구역의 지정 및 관리규정에 따라 학교 앞 등의 주 출입문을 중심으로 반경 300m 이내 지정된 도로(필요시 500m)를 말한다. 어린이 보호구역은 유치원, 학원, 초등학교, 특수학교, 어린이집 등의 주변도로에 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 「도로교통법」에 의해 필요한 일정 구간에 대해 지정되며, 어린이 보호구역으로 지정되면 자동차 등의 통행속도를 시속 30km 이내로 제한할 수 있다. 자동차의 통행을 금지하거나 제한하고, 자동차의 정차나 주차를 금지한다.

나. 어린이보호구역 운영

1) 어린이보호구역 지정절차

어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제3조에 의하면 어린이보호구역 지정 대상시설의 장은 어린이보호구역 지정신청서를 작성하여 지방자치단체장(시장, 군수 등)에게 보호구역으로 지정하여 줄 것을 신청할 수 있다. 다만 개교 또는 개원을 하기 전의 초등학교 등의 경우에는 교육감이나 구청장(자치구의 구청장을 말하며, 어린이집만 해당)이 어린이보호구역의 지정을 신청할 수 있다.

시장 등은 보호구역의 지정 신청을 받았을 때 보호구역 지정 대상시설 주변 도로의 자동차통행량 및 주차수요, 교통안전시설, 교통사고 발생현황 등을 조사하여 보호구역으로 지정, 관리할 필요가 인정되는 경우 관할 지방경찰청장 또는 경찰서장과 협의하여 해당 보호구역 지정 대상시설의 주된 출입문을 중심으로 300m 이내의 도로 중 일부 구간을 보호구역으로 지정한다.

2) 어린이보호구역 내 범칙금 제도

어린이보호구역에서는 법규 위반 시 과태료, 범칙금, 벌점을 기존에 비해 2배로 부과하고 있다. 이는 휴일과 공휴일 관계없이 오전 8시부터 오후 8시까지 매일 적용하고 있다.

위반행위		승용자동차 기준
통행금지 제한 위반		8만원
주·정차위반		8만원
속도위반	40Km/h초과	12만원
	20Km/h초과~40Km/h이하	9만원
	20Km/h이하	6만원
신호·지시위반		12만원
보행자보호 의무불이행	횡단보도	12만원

	일반도로	8만원
--	------	-----

<표 II-1-가-2) 어린이보호구역 내 범칙금>

속도위반에 경우 어린이 보호구역의 제한 속도인 시속 30km/h를 기준으로 20km/h이하의 초과 속도를 낼 경우(즉 30km/h초과 ~ 50km/h)6만원, 20km/h초과 40km/h이하의 초과 속도를 낼 경우(50km/h초과 ~ 70km/h) 9만원, 40km/h의 초과 속도를 낼 경우(70km/h 초과) 12만원의 범칙금을 부여한다.

3) 어린이보호구역 국내관리

어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제4조
시장등은 매년 3월 31일까지 다음 연도의 보호구역 지정·관리계획을 수립하고, 이를 매년 4월 30일까지 특별시·광역시·특별자치도의 경우에는 관할 지방경찰청장을 거쳐, 시·군의 경우에는 관할 경찰서장을 거쳐 경찰청장에게 통보하여야 한다.
연도별계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다
1. 보호구역 지정대상시설의 수
2. 보호구역에 설치해야 할 교통안전시설의 종류 및 수량
3. 보호구역에 설치해야 할 도로부속물의 종류 및 수량
4. 보호구역에 설치한 노상주차장의 폐지 또는 이전계획
5. 보호구역에 설치해야 할 교통안전시설과 도로부속물의 종류별·도로관리청별 소요예산 총액 (유지·보 수비용을 포함한다)

4) 해외 어린이보호구역 표시

		
텍사스의 어린이 보호구역	뉴올리언스의 어린이 보호구역	뉴저지의 어린이 보호구역

여기서 볼 수 있듯이 표지판 주변에는 나무등 시야를 가릴만한 장애물이 없고, 주정차 차량 또한 보이지 않는다. 운전자가 어린이 보호구역임을 쉽게 인지할 수 있고, 운전자의 시야 확보 또한 용이할 것으로 보여진다.

2. 어린이보호구역 지정 및 현황

가. 어린이보호구역 지정

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
지정개소	8,999	9,584	13,207	14,921	15,136	15,444	15,799	16,085
초등학교	5,526	5,654	5,850	5,917	5,946	5,975	6,009	6,052
유치원	2,602	2,781	5,476	6,766	6,735	6,838	6,979	7,056
특수학교	93	107	126	131	131	135	145	146
어린이집	778	1,042	1,755	2,107	2,313	2,481	2,650	2,775
학원	-	-	-	-	11	15	16	56

<표 II-2-가 어린이보호구역 지정 수 (단위: 개소)³⁾>

우리나라 어린이 보호구역 지정현황은 2015년 12월 기준 21,422의 대상개소 중 16,765개가 지정되어 약 75.1%의 지정률을 보이고 있다. 초등학교 대상개소는 6,218이고 지정개소는 6,052개소가 지정되어 97.4%의 지정률을 보이고 있다. 또한, 8,492의 유치원 대상개소 중 7,056개소가 지정되어 83%의 지정률을 보이고 있고 1,929개의 학원 대상개소 중 56개가 지정되어 2.9%의 지정률을 보이고 있다.

나. 어린이보호구역 현황

1) 시간대별 어린이보호구역내 12세 이하 어린이 교통사고 현황

<표 II-2-나-1) 시간대별 어린이보호구역내 12세 이하 어린이 교통사고(2015년)⁴⁾>

(단위: 명)

구분	계	00-02	02-04	04-06	06-08	08-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
발생건수	541	0	0	0	4	75	25	65	138	143	74	15	2
%	100	0.0	0.0	0.0	0.7	13.9	4.6	12.0	25.5	26.4	13.7	2.8	0.4

어린이보호구역내 어린이 교통사고 발생건수를 시간대별로 살펴보면 <표 II-2-나-1>와 같이 16-18시에 26.4%, 14-16시에 25.5%, 08-10시에 13.9% 순으로 발생하는 것을 알 수 있다. 이러한 현상은 등하교시간과 출퇴근시간이 겹치는 시간대에 가장 많이 발생한다는 것을 나타낸다.

2) 월별 어린이보호구역내 12세 이하 어린이 교통사고 현황

<표 II-2-나-2) 월별 어린이보호구역 내 12세이하 어린이 교통사고(2015년)⁵⁾>

(단위: 명)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
발생건수	541	17	27	40	57	67	60	65	52	37	48	40	31
%	100	3.1	5.0	7.4	10.5	12.4	11.1	12.0	9.6	6.8	8.9	7.4	5.7

어린이보호구역 내 어린이 교통사고 발생 건수를 월별로 살펴보면 <표 II-2-나-2>와 같이 어린이들의 활동이 많은 시기인 5월이 12.4%로 가장 많고, 7월 12.0%, 6월 11.1%, 4월 10.5%순으로 발생하는 것을 알 수 있다. 그러므로 어린이들의 활동량이 많아지는 봄·여름철에 어린이보호구역내 어린이교통사고가 비교적 많이 발생하는 것을 알 수 있다.

3. 어린이보호구역의 법률적 근거

가. 어린이 보호구역(스쿨존) 제도 법적 근거

현 어린이 보호구역(스쿨존) 제도를 검토한 후, 이를 바탕으로 새로운 제도의 모색에 있어서 가장 필수적인 것은 그 제도의 법적 근거에 있다. 어린이 보호구역을 다루고 있는 법률은 기존 도로교통법 제12조 제1항, 제12조 제3항이 있다. 2019년 12월 24일 신설되어 2020년 3월 25일에 시행될 법률은 도로교통법 제12조 4항, 제12조 5항, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(이하 특가법) 제5조

3) 경찰청「어린이보호구역 정기보고」

4) 도로교통공단, 통권 제32호[2016년판 어린이, 노인 교통사고 특성분석(2015년)]

5) 도로교통공단, 통권 제32호[2016년판 어린이, 노인 교통사고 특성분석(2015년)]

의 13이 있다. 2019년에 신설된 3개의 법안은 2019년 9월 충남 아산의 한 어린이보호구역에서 교통사고로 사망한 김민식 군(당시 9세) 사고 이후 발의된 법안으로 ‘민식이법’이라 불리기도 한다.

도로교통법 제12조 4항 : 지방경찰청장, 경찰서장 또는 시장 등은 제3항을 위반하는 행위 등의 단속을 위하여 어린이 보호구역의 도로 중에서 행정안전부령으로 정하는 곳에 우선적으로 제4조의2에 따른 **무인 교통단속용 장비를 설치**하여야 한다.

제12조 5항 : 시장 등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 **다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청**하여야 한다.

1. 어린이 보호구역으로 지정한 시설의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 있는 간선도로 상 횡단보도의 신호기
2. 속도 제한 및 횡단보도에 관한 안전표지
3. 「도로법」 제2조 제2호에 따른 도로의 부속물 중 과속방지시설 및 차마의 미끄럼을 방지하기 위한 시설
4. 그 밖에 교육부, 행정안전부 및 국토교통부의 공동부령으로 정하는 시설 또는 장비

특가법 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)

자동차(원동기장치자전거를 포함한다)의 운전자 「도로교통법」 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이(13세 미만)에게 교통사고처리 특례법 제3조 제1항의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 어린이를 사망에 이르게 한 경우에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.
2. 어린이를 상해에 이르게 한 경우에는 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

나. 어린이 보호구역(스쿨존) 관련 법률 분석

도로교통법 제12조(이하 생략) 제1항⁶⁾에서의 ‘어린이 보호구역으로 지정하여 자동차 등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.’라는 표현은 어린이보호구역의 제한 속도는 30km/h가 아닐 수 있음을 의미한다. 즉, 어린이 보호구역에서 사고가 발생한 경우 사고 차량의 주행속도와 상관없이 처벌할 수 있다. 제3항에서의 ‘제1항에 따른 조치’는 통행속도를 시속 30km 이내로 제한하는 것을 의미한다. 제4항에서의 무인 교통단속용 장비는 흔히 말하는 과속단속카메라를 의미한다. 제5항은 횡단보도의 신호기, 표지판, 사고방지시설 등 안전시설 또는 장비의 설치를 의무화하는 조항이다.

4. ‘민식이법’을 비롯한 관련 법률의 처벌 조항

형법 제268조⁷⁾에 명시된 ‘업무상과실 또는 중대한 과실’은 법률 용어이다. 운전하는 데에 있어서 중대한 과실은 12대 중과실 예외 사유에 해당하며 업무상과실은 단순히 운전 중 주의를 다하지 않았음을 의미한다. 이에 교통사고처리 특례법 제 3조 1항⁸⁾은 업무상과실 또는 중대한 과실로 인해 사람에게 피해를 준 경우 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다. 그러나 업무상과실로 인해 발생하는 모든 교통사고를 피해자 합의·보험가입 여부와 상관없이 처벌하게 되면 사회적으로 큰 문제가 발생할 수 있다. 그렇기에 현행법은 특례법상 12대 중과실에 해당하는 교통사고와 사망 중상해 사고, 음주측정거부, 뺑소니 사고를 피해자와의 합의·보험가입 여부와 상관없이 처벌하고 있다. 12대 중과실은 다음과 같다.

6) 참고자료 참조-㉔

7) 참고자료 참조-㉕

8) 참고자료 참조-㉖

신호위반	중앙선 침범	제한 속도 보다 20km/h 이상 과속	앞지르기 방법위반
철길건널목 통과방법 위반	횡단보도 사고	무면허 운전	음주운전
보도 침범	승객추락방지 의무 위반	어린이보호구역 안전운전 의무 위반	자동차 화물추락방지 조치 의무 위반

이를 통해 어린이 보호구역에서 발생한 사고는 {민식이 법(특가법 제5조의 13)}이 없다 할지라도 교통사고처리 특례법에 따라 처벌할 수 있다. 2019년에 신설된 특가법 제5조의 13에 따르면 업무상 과실 또는 중대한 과실로 어린이에게 피해를 가한 경우 가중처벌하고 있다. 처벌의 내용은 다음과 같다.

어린이가 사망에 이른 경우	무기징역 또는 3년 이상의 징역
어린이가 상해에 이른 경우	1년~15년의 징역 또는 500만원 ~ 3000만원의 벌금

Ⅲ. 어린이보호구역 문제점과 해결방안

1. 행정적 측면에서의 문제점

가. 교통안전교육 부족

1) 어린이 대상 교통안전교육의 부족

어린이 보호구역의 목적은 결국 어린이를 교통사고로부터 보호해 어린이 교통사고를 줄이는 것에 있다. 하지만 어린이 보호구역만 있다고 해서 교통사고가 줄어드는 것이 아니다. 어린이 교통사고가 줄어들려면 운전자에 대한 안전 교육이 필요하다. 어린이 교통안전교육은 매년 의무적으로 실시되고 있다. 그러나 7,095,241개 어린이 교통 교육 대상 기관 중 3,819,237개 대상 기관만이 교통안전교육을 이수하고 있고, 어린이 교통사고 총 사망자 6명 중 5명이 6세 이하 미취학 어린이임에도 불구하고 미취학 어린이에게 교통안전교육을 하지 않고 있다.⁹⁾ 또한, 어린이 교통안전교육을 매년 실시하는데도 어린이 교통사고 수가 줄어들지 않는다는 점을 고려해보면 교육 효과가 미비함을 알 수 있다. 그 문제점은 교육 내용과 형식에서 찾아볼 수 있는데, 현재 도로교통공단에서 시행하는 교육 내용은 [어린이 교통사고 현황 및 사례 -> 어린이 교통사고 예방법 -> 횡단보도 건너기 -> 교통안전 표지판 익히기 -> 시청각 교육]이다. 주로 일방향적 교육과 교내 실습을 실시한다.

2) 운전자 대상 교통안전교육의 부족

이성재¹⁰⁾에 따르면 어린이 교통사고 원인 중 운전자의 부주의한 태도가 가장 큰 비중을 차지했다. 하지만 운전자에 대한 교육제도 또한 부족하다. 운전자에게 어린이 교통사고에 대한 경각심을 일깨워 주고, 주의해야 한다는 인식을 심어주는 것이 중요하다. 현재 운전면허시험에서 교통안전교육은 시청각을 1시간 시청하면 인정된다. 그러나, 시청각 내용은 어린이 교통사고 사례와 대처방법, 어린이 보호구역에서 지켜야 할 점, 관련 법률 설명 등 형식적인 내용으로만 이뤄져 있다.

나. 어린이보호구역 인지의 어려움 및 불법 주정차 관리 부실

9) 이성재. "어린이 교통사고의 실태 및 개선방안에 관한 연구." 국내석사학위논문 영산대학교 대학원, 2015. 경상남도

10) 이성재. "어린이 교통사고의 실태 및 개선방안에 관한 연구." 국내석사학위논문 영산대학교 대학원, 2015. 경상남도

		
어린이 보호구역 표시가 지워진 상황	어린이 보호구역 표지판이 나무에 가려 보이지 않는 상황	어린이보호구역 내 불법 부정차 차량의 관리가 되지 않는 상황

이처럼 어린이 보호구역의 관리가 제대로 되지 않고 있고, 이러한 상황 속에서 어린이 보호구역이 제도적 효과를 내기에는 무리가 있을 것이다.

다. 어린이보호구역 지정범위의 협소성

학원가에 어린이보호구역이 지정된 사례는 극히 드물다. 현행법상 시장이 100명 이상이 등원하는 학원을 선택적으로 어린이보호구역으로 지정한다.

도로교통법 시행규칙 제14조(보육시설 및 학원의 범위) 2항
제12조 제1항, 제3호에서 "행정안전부령으로 정하는 학원"이란 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 별표 1의 학교교과교습학원 중 학원 수강생이 100명 이상인 학원을 말한다. 다만, 시장등이 관할 경찰서장과 협의하여 학원이 소재한 지역의 교통여건 등을 고려하여 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 정원이 100인명 미만의 학원 주변도로 등에 대해서도 어린이 보호구역을 지정할 수 있다.

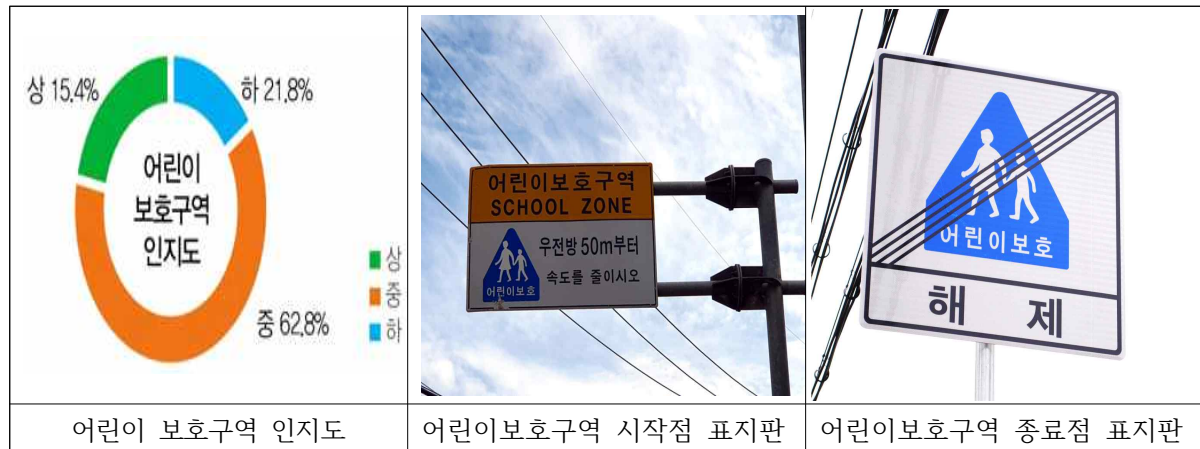
그러나 2019년 경찰청이 조사한 결과 100명 이상이 등원하는 학원 중 47개만이 어린이 보호구역으로 지정된 것으로 나타났다. 연합뉴스에 따르면, 2018년 5월 행정안전부가 주최한 국정현안점검회의에서 모든 어린이집, 유치원, 학원가로 어린이보호구역을 확대하자는 쟁점의 논의가 이뤄졌다. 이 논의에서 이낙연 총리는 2017년 기준 총 16,555개소의 어린이 보호구역을 2022년 18,155개소를 목표로 매년 300여개 확대하겠다고 밝혔다. 그러나 이후 회의에서는 이에 대한 논의를 진행하지 않았다. 이와 더불어 위의 경찰청의 조사 결과를 봤을 때 정부가 어린이 보호구역 확대에 대해 무관심한 상태라는 것을 알 수 있다.

라. 어린이보호구역 안내표지판의 부적절성

한국의 어린이 보호구역은 그 시작점과 종료점이 명확하지 않다는 문제를 갖고 있다. 현행법상 시장은 어린이보호구역 적용 거리를 학교 정문에서 300m 이내의 도로 중 일정 구간을 보호구역으로 지정한다.¹¹⁾ 그러나 운전자가 정확히 300m 이내의 어린이보호구역 시작점과 끝점을 파악해야 어린이보호구역 내의 교통사고가 일어나는 것을 방지하지 않게 할 수 있다. 하지만 운전자를 대상으로 어린이보호구역을 얼마만큼 인지하는가를 조사했을 때 '잘 인지한다.'고 응답한 운전자 비율이 15.4%고 '인지할 때도 있고, 인지 못할 때도 있다.'고 응답한 운전자 비율이 62.8%, '어린이 보호구역을 잘 인지하지 못한다'고 응답한 운전자 비율이 21.8%이다. '잘 인지한다'를 제외하고 인지 못할 때도 있다는 운전자 비율이 84.6%로 많은 비율을 차지한다. 이러한 원인을 분석했을 때 현재 제도

11) 지역의 교통여건에 따라 500m 이내 도로까지 지정할 수 있다.

에서는 어린이보호구역 시작점과 끝점을 운전자에게 파악하기 어려울 수 있는 표지판으로 알린다.



또한, 한국 어린이보호구역 내 보행자 녹색신호가 종료된 시점에서 운전자 녹색신호가 시작되는 사이 시간이 짧아 어린이들이 도로를 횡단하는데 충분한 시간적 여유가 없다. 인천 심곡초등학교에서 실험한 결과, 보행자 녹색신호가 종료된 후 운전자 녹색신호가 시작될 때의 사이 시간은 ‘1.86 초’로 조사되었다.

2. 법률적 측면에서의 문제점(죄형법정주의에 의거)

가. 명확성의 원칙

특가법 제5조의13에 언급된 “어린이 안전에 유의하지 않은 사고”라는 표현은 죄형 법정주의 중 명확성의 원칙에 위배된다. 명확성의 원칙이란 무엇이 범죄이고 그 범죄에 어떤 형벌이 부과되는지 법률에 명확히 기재되어 있어야 한다는 원칙이다. 위 표현은 법률 해석에 있어 문제가 될 수 있다.

나. 비례성의 원칙

이는 어린이 보호구역에서 운전중 어린이 상해시 적용될 수 있는 원칙이다. 민식이법은 과실범에 해당하는 법률이다. 교통사고 특성상, 운전자에게 과실이 0인 경우는 거의 없다. 상해가 발생한 경우에도 운전자의 과실이 인정되므로 최소 징역 1년 또는 500만원이라는 처벌을 받게 되는 것이다. 범죄가 되는 행위와 그에 따른 형벌의 질과 양이 비례해야 한다는 비례성의 원칙에 위배된다. 또한 특가법 제5조11¹²⁾에 따라서 음주운전을 하여 사람을 상해에 이르게 한 사람은 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 사망에 이르게 한 사람은 무기 또는 3년 이상의 징역에 처하며, 뺑소니 사고의 경우 적어도 1년 이상의 유기징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 따라서 뺑소니와 음주운전 사고는 매우 중한 범죄지만 무과실로 일어날 수 있는 스쿨존 내 사고 경우의 형량보다 적은 것은 비례성의 원칙에 위배된다고 할 수 있다.

다. 적용범위의 문제

민식이법은 업무상과실을 전제로 하여 처벌하는 법률이다. 즉, 위 법에 적용되는 대상자는 과실범이다. 현행법에서는 고의와 과실은 행위에 대한 그 의도의 차이이므로 이에 대한 형량을 구별하고 있다. 고의범의 경우 더욱 중하게 처벌한다. 이에 대한 예로 살인죄가 있다. 살인죄란 고의로 사람을 사망에 이르게 한 죄이다. 이 경우 형법 제250조에 따라 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 과실범을 다루는 민식이 법에서는 무기 또는 3년 이상으로 고의로 사람을 살해한 살인죄와 비슷한 형량이 책정되어 있다. 또한 민식이법에는 과실 적용 범위가 매우 광범위하다는 문제가 있다. 운전

12) 참고자료 참고-㉔

에서의 업무상 과실은 일상에서의 운전중 주의를 다하지 않는것을 의미한다. 민식이법은 업무상과실과 중대한 과실을 대상으로 하는 형법 268조¹³⁾를 처벌 기준으로 두고 있다. 이는 어린이 보호구역 안에서의 모든 운전을 대상으로 하는 것이다. 형량은 형벌 268조에 따르지 않고 사망에 이르게 한 경우와 상해에 이르게 한 경우로 나뉜다. 위 조항들을 어린이 보호구역에서 운전하다가 운전자에게 조금이라도 과실이 있다면 적용되는 것이다. 하지만 사고가 발생했을 때 운전자에게 과실이 0인 경우는 거의 없다. 그러므로 어린이 보호구역에서 사고가 발생했다면 무조건 민식이 법에 적용된다고 봐도 과언이 아니다.

민식이법의 적용대상에 굴착기, 지게차 등의 일부 건설기계가 들어가지 않는다. 도로교통법 제2조의17¹⁴⁾에서는 ‘차(車)’에 대한 분류가 되어있다. 현행법은 도로교통법 제2조의17에 규정되어있는 자동차로 인해 발생한 교통사고를 처벌하고 있다. 따라서, 도로교통법에 규정이 되어있는 모든 자동차, 건설기계 등으로 인한 사고는 모두 처벌이 가능하다. 하지만, 특가법 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)에서의 적용 차종은 자동차, 원동기 장치 자전거이다. 물론, 도로교통법 제2조의18¹⁵⁾에 따라 자동차에 규정되는 건설기계가 일부 있다. 여기에 적용될 수 있는 건설기계는 덤프트럭, 아스팔트살포기, 노상안정기, 콘크리트믹스트럭, 콘크리트펌프, 천공기(트럭적재식) 등의 특수 건설기계 중 국토교통부장관이 지정하는 건설기계로, 굴착기와 지게차 같은 건설기계는 특가법의 적용을 받지 않는다. 즉, 교통사고 처리 특례법¹⁶⁾은 어떤 경우에 처벌하는지, 그 범위까지 명확하게 규정하였으나 민식이법은 그렇지 않다. 어린이보호구역에서 승용차 한 대가 한 아이를 사망에 이르게 한 경우 현행법(민식이법)에 따라 처벌을 받게 된다. 반면 민식이법의 적용 범위에 해당하지 않는 굴착기와 지게차가 위와 같은 교통사고를 낸 경우, 민식이법이 아닌 교통사고 처리특례법(5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금)¹⁷⁾이 적용된다. 같은 사고에 다른 법이 적용되고 그 형량 또한 큰 차이가 난다는 것은 형평성의 원칙에 위배된다. 이러한 문제점에 대해 민식이 법에서 언급한 ‘차’라는 표현은 상식적으로 따져볼 때 도로에서 주행하는 모든 것들을 의미한다는 주장이 있을 수 있다. 하지만 이는 죄형법정주의의 파생원칙 중 하나인 ‘유추해석 금지의 원칙’에 위배되는 것이다.¹⁸⁾

라. 어린이 보호구역 내 교통사고 발생의 불가항력적 특성 - 제동거리

어린이 보호구역 내 어린이 교통사고는 운전자가 조심하더라도 사고가 발생하는 경우가 있다. 이는 어린이 보호구역 불법 주정차 또는 어린이의 행동특성에 기인한다. 불법 주정차로 인한 시야 확보 불가, 어린이 행동특성이 사고 발생으로 이어지는 이유는 자동차의 제동거리를 계산해봄으로써 알 수 있다. 브레이크를 밟았을 때 자동차가 미끄러지며 제동하는 거리는 다음 식과 같다.

$$d = \frac{v^2}{2\mu g} \quad (d = \text{제동거리}, v = \text{차량속도}, g = \text{중력가속도}, \mu = \text{지면과 타이어간의 마찰계수})$$

13) 참고자료 참고-㉔

14) 참고자료 참고-㉕

15) 참고자료 참고-㉖

16) 참고자료 참고-㉗

17) 참고자료 참고-㉘

18) 어떤 사항에 대하여 직접 규정한 법규가 없을 때 그와 비슷한 사항을 규정한 법률을 행위자에게 불리하게 적용하지 못한다는 원칙이다.

(1) 대법원 판례 2002. 12. 27. 2002도2539 : 군형법 제64조 1항의 상관 면전 모욕죄의 구성 요건의 해석에 있어 ‘전화 통화’를 면전에서 대화라고 해석하여 처벌하는 것은 유추해석에 해당하여 죄형법정주의에 어긋난다.

(2) 대법원 판례 1977. 9. 28. 77도405 : 축산물 가공 처리법에서 정한 가축에 ‘염소’에 대한 규정이 없는데 염소와 양이 비슷하다는 이유로 염소를 도축했을 때 ‘양’에 대한 규정을 적용하여 처벌하는 것은 유추해석에 해당하여 죄형법정주의에 어긋난다.

위 식은 브레이크를 밟아 타이어가 완전히 멈추었을 때 타이어와 지면의 마찰에 의해 정지하는 거리를 나타낸다. 즉 브레이크 디스크가 완전히 멈춘 상태에서 타이어가 미끄러지는 제동거리이다. 이러한 식이 나온 원리는 다음과 같다. 운동에너지($E_k = \frac{1}{2}mv^2$)에서 운동에너지에 변화를 주는 것은 질량과 속력이다. 그리고 운동에너지를 줄여주는 마찰력($W_f = Fd$)에서 $F = \mu N = \mu mg$ 이다. 여기서 $N = mg$ 인 이유는 마찰력이 운동하고 있는 물체에 작용하는 운동 마찰력이기 때문이다. 운동 마찰력에서 힘을 주는 것은 수직항력¹⁹⁾이므로, $N = mg$ 가 성립한다. 운동하는 차량은 차량이 갖는 운동에너지와 이에 대한 마찰력이 같을 때 정지한다. 차량 마찰력에 의한 제동거리가 d 라고 한다면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$E_k = W_f \gg \frac{1}{2}mv^2 = \mu mgd \gg d = \frac{v^2}{2\mu g}$$

(E_k = 운동에너지, W_f = 마찰력, m =질량, g = 중력가속도, v = 속력(m/s), μ =마찰계수²⁰⁾, d =거리(m)

)

노면 시공방법과 상태	노면의 건습	건조한 노면		젖은 노면	
	제동초속도	48km/h이하	48km/h이상	48km/h이하	48km/h이상
아스팔트	새로운 장소	0.80~1.00	0.70~0.85	0.50~0.80	0.40~0.75
	교통량이 적은 장소	0.60~0.80	0.60~0.75	0.45~0.70	0.45~0.65
	교통량이 많은 장소	0.55~0.75	0.50~0.65	0.45~0.65	0.45~0.60
	타르가 많은 장소	0.50~0.60	0.35~0.60	0.30~0.60	0.25~0.55

노면의 건습, 제동초속도, 아스팔트 교통량 등에 따른 마찰계수

따라서 제동거리에 영향을 주는 것은 상수(중력가속도)를 제외한 변수인 속력과 마찰계수뿐이다. 마찰계수는 다음과 같이 구분된다.

이와같이 마찰계수는 도로 노면 시공방법, 차량 타이어 상태, 노면의 건습에 따라 변한다.

본 연구에서는 일반적인 상황을 가정할 것이기에 아스팔트, 건조한 노면인 상황을 가정한다. 또한 어린이 보호구역 노면은 주로 새로운 장소가 아니라는 점을 고려하여 마찰계수를 0.7로 설정한다. 속도에 따른 실제동 거리와 정지거리는 다음과 같다.

속도(km)	실제동 거리(m) ²¹⁾	속도(km)	정지거리(m) ²²⁾
10	0.6	10	4.7
20	2.2	20	10.6
30	5.1	30	17.6
40	9.0	40	25.7
50	14.1	50	34.9

정지거리는 위의 실제동 거리에 운전자가 브레이크를 밟는 응답 지연에 의한 거리를 더해야 한다. 운전자가 사람을 인지하고 브레이크를 밟는데 약 1.5초가 걸린다고 가정하면, 자동차가 그만큼의 거리를 더 가게 된다. 어린이 보호구역의 제한 속도(30km/h)를 준수하고 사람을 바로 인지한다 하더라도 차량은 5.1m 주행하고 나서야 멈추므로 사고가 발생한다. 즉, 위 내용을 통해 알 수 있는 점은 운전자의 주의를 다하더라도 충분히 사고가 발생할 수 있다는 것이다.

3. 행정적 측면에서의 해결방안

19) 닿아있는 두 물체 사이에 작용하는 힘의 성분으로 접촉면과 수직인 방향으로 서로 밀어주는 힘

20) 접촉하고 있는 두 고체면 사이의 마찰력 크기와 접촉면에 수직인 수직항력 크기의 비

21) 제동이 유효하게 작용하기 시작하고 나서, 정지 또는 목표의 속도에 달하기까지에 자동차가 주행한 거리

22) 운전자가 정지할 상황을 인식한 순간부터 차가 완전히 멈출 때까지 자동차가 주행한 거리

가. 교통안전교육 문제

1) 어린이 교통안전교육 강화

어린이 교통안전교육과 운전자 교통안전교육에서의 미흡한 점으로 인해 교통안전교육의 효과가 미비하다. 이는 어린이보호구역 제도와 반드시 병행되어야 하는 부분이므로 개선이 필요하다. 먼저, 현재 어린이 교통안전교육은 교육 실시 일정을 대상기관에 맡겨 자체적으로 실시하도록 하고 있다. 그 결과 전체 어린이 교통안전교육 대상 기관 중 약 53%의 기관만이 어린이 교통안전교육을 실시하였다. 현재 어린이 교통안전교육은 2개월에 1회 이상(연간 10시간 이상) 시행해야 한다. 시청에서는 일정, 내용 등 구체적인 시행방안을 규정하지 않는다. 이는 대상 기관의 자의적인 안전 교육 구성으로 이어지게 되고 대상 기관이 교통안전교육을 제대로 하지 않게 되는 상황을 초래할 수 있다. 그러므로 모든 대상 기관이 **교통안전교육을 일괄적으로 실시하도록 규정하고 교육이 담당자 임회하에** 이뤄지도록 해야 한다.

미취학 어린이에 대한 교통안전교육의 문제점은 교통안전교육이 일방향적인 주입식교육이며 아이들의 흥미를 유발하지 못한다는 점이다. 이러한 교육은 실제 상황에서의 효과를 보기 힘들다. 따라서 아이들이 직접 체험할 수 있는 **참여 교육**을 중심으로 교육을 하여 아이들이 어떤 상황에서 어떻게 해야 하는지를 확실하게 인식하고 행동할 수 있도록 해야 한다.²³⁾

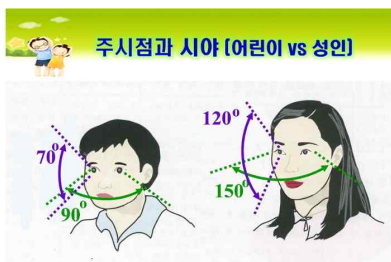
그리고 하교 전 종례시간에 아이들에게 교통안전에 유의해야 함을 알리는 것은 아이들의 안전의식 고양에 많은 도움이 될 것이다. 대표적으로 영국 버밍햄(Birmingham)시의 샌드웰(Sandwell) 교통안전국에서는 각 초등학교의 어린이들이 집부터 학교까지 가장 안전하게 갈 수 있도록 매일 학생들에게 **교통안전지도**를 그리도록 하여 학생들의 안전한 등하교를 유도한다. 또한 샌드웰 교통안전국은 각 초등학교 통학로의 사고위험요소를 지속적으로 모니터링하고 개선하는 노력을 한다.²⁴⁾

2) 운전자 교통안전교육 강화

운전자의 교통안전교육 보완 및 수정 또한 어린이 교육과 마찬가지로 필요하다. 현재 운전자들이 받아야 하는 교통안전교육은 운전면허 취득 시 받게 되는 교육뿐이다. 한번 받는 이 교육은 시청각 자료로 아주 간단하게 이루어진다. 기본적으로 **교육 내용**을 보완할 필요가 있다. 운전자들이 운전 시 주로 간과하는 것은 **어린이들의 행동특성, 어린이와 성인의 주시점과 시야 차이**이다. 어린이의 행동특성은 다음과 같다.

※ 어린이 행동특성²⁵⁾

- ① 거리와 속도추정능력이 약하다. ② 주의력과 판단능력이 부족하다. ③ 기민성이 부족하다.
④ 모방과 모험심이 강하다. ⑤ 시각 및 청각 능력이 떨어진다. ⑥ 정서가 불안할 때 자제력이 약하다



150° 정도 되는 성인의 **수평 시야**에 비해 6세 정도 어린이는 90°정도이며 120° 정도 되는 성인의 **수직 시야**에 비해 6세 정도의 어린이는 70° 정도이다. 이러한 성인과 어린이의 신체 물리적 차이에 근거하여 어린이는 보행 시나 길을 건널 때 교통사고가 발생할 위험이 크다.

하지만 이런 것들에 대한 교육은 운전면허 취득시 실시하는 교통안전교육에서 이루어지지 않고 있다. 그렇기 때문에 운전면허 취득 시 실시하는 교통안전교육에 이 내용을 포함시켜 실시해야 한다. 그리고 더불어 어린이 보호구역 내에서는 각별히 주의해야 한다는 경각심을 심어주어야 한다.

23) 참고: 손주현, 이명선. (2010). 참여 중심 어린이 교통안전교육 프로그램 효과 평가. 보건교육건강증진학회지, 27(1), 49-60.

24) 이성근. "어린이 보호구역 관련법의 개정 방안에 관한 연구." 국내석사학위논문 서울시립대학교 도시과학대학원, 2007. 서울

25) 이성근. "어린이 보호구역 관련법의 개정 방안에 관한 연구."

나. 어린이 보호구역 보수 및 불법 주정차 차량 단속 강화

유지 및 관리·보수에 있어서 문제가 되는 것은 첫째로, 불법 주정차 차량이다. 운전자가 아무리 안전운전을 하더라도 시야를 가리는 장애물 뒤에서 갑자기 튀어나오는 사람을 인식하고 멈추는 것은 불가능하다. 그렇기 때문에 운전자의 시야를 가리는 불법 주정차량들에 대해 보다 **강력한 제재**가 가해져야 한다. 둘째로, 어린이보호구역의 페인트가 벗겨지거나 표지판이 제대로 보이지 않는 등 운전자가 어린이 보호구역임을 정확히 알 수 없는 곳은 즉시 **보수**해야 한다. 마지막으로 **펜스나 울타리** 등이 설치되지 않은 곳에는 빠른 시일 내에 설치하여 아이들이 갑자기 뛰어드는 것을 예방해야 한다.

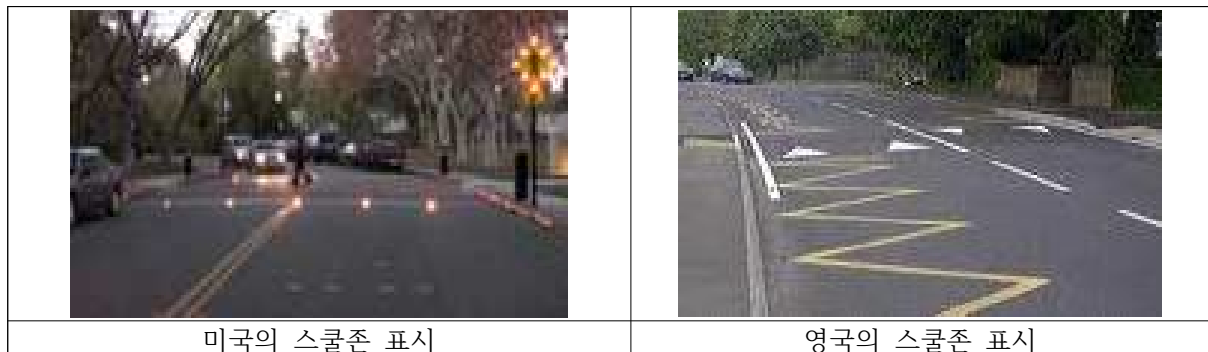
이런 일을 효율적이고 전문적으로 하기 위해서 항시적으로 어린이보호구역 시설물 관리에 **도시재생 전문가²⁶⁾**를 두는 것도 좋은 방안이 될 것이다. 도시재생전문가에게 어린이보호구역의 유지 및 관리를 맡긴다면 어린이보호구역의 관리·시행·보수·유지 과정을 항시적으로 확인할 것이고 지역에 따라서 효율적이고 실효성이 있는 어린이보호구역 시설물 설치로 효과 있는 어린이보호구역을 만들 수 있다.

다. 어린이보호구역 지정범위 확대

현재 학원같은 사교육 시설에도 어린이보호구역 지정이 필요하지만 전국에 100명이 이상이 등원하는 학원 중 47개 학원만 어린이보호구역으로 지정되어있다. 구체적인 논의가 나왔으나 무산된 상황에서 다시 어린이보호구역을 확대하는 논의가 지속되어 어린이보호구역 지정이 일부 어린이집, 유치원, 학원가가 아닌 모든 어린이집, 유치원, 학원가로 확대되어야한다.

라. 어린이 보호구역 표시 장치 강화

운전자가 어린이보호구역을 인식하지 못할 때도 있다는 운전자 비율이 84.6%로 그 원인은 잘 보이지 않는 표지판이다. 이를 해결하기 위해 최근들어 야광 표지판이라던지, 밤에 빛이 나는 표지판을 사용하기도 하지만, 그 수는 한참 적고, 운전자가 알아보기 못할 여지가 남아있다.



그래서 미국과 같은 경우는 **차로에 불빛**이 나 운전자가 스쿨존을 알아보기 쉽게 설치되어있다. 또한, 한국에서는 빨간색 도로로 되어있지만 그 표시가 시작과 끝을 나타내는 것이 아니다. 하지만 영국에서는 **노란색 지그재그 표시**로 스쿨존의 시작과 끝을 표시하여 운전자가 스쿨존을 쉽게 인식할 수 있도록 하였다.

또한, 한국에서는 보행자 녹색 신호가 꺼진 후 운전자 녹색 신호가 켜지는 시간은 1.86초로 매우 짧다. 그래서 어린이들이 보행자 녹색 신호등이 꺼져도 충분히 건널 시간을 확보하지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 독일에서는 스쿨존의 보행자 녹색 신호가 꺼진 후 운전자용 신호는 3~4초 후에 녹색 신호가 들어와 스쿨존에서 학생들이 도로를 횡단하는데 충분한 시간적 여유를 가질 수 있도록 설계되어있다.²⁷⁾ 이로써 독일에서는 어린이들이 충분히 보행자 신호가 꺼져도 모두 건널 수 있는 시간이 확보되지만 한국은 그렇지 않다. 그리하여 한국의 어린이보호구역에서도 **보행자 녹색신호와 운전자용 녹색신호의 사이 시간**을 늘려야한다.

26) 도시재생전문가란 도시나 마을의 정체성을 보존하면서 주민들의 거주 환경과 공동체로서의 삶의 질을 높일 수 있는 공간을 창조하고 기획한다

27) 최응렬, 안영규 임유석. (2011). 어린이보호구역 설치·운영의 문제점 및 개선방안. , 20(4), 237-266.

4. 법률적 측면에서의 해결방안

가. 양형기준 재설정

민식이 법 제정 이전에는 교통사고처리 특례법에 의하여 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 하였다. 민식이법은 어린이 교통안전 보장을 위해 기존 법률에 비해 매우 중한 형량이 책정된 법률이다. 본 연구진은 어린이 교통안전 보호라는 민식이법의 취지는 동의한다. 그러나 그 형량이 너무 중하다는 점을 문제시하였다. 죄형법정주의에 위배된다는 민식이 법의 문제점을 해결하기 위해서는 형량의 조정이 필요하다. 본 연구진은 형량 조정을 위해 대한민국 양형위원회의 양형기준을 참고하였다. 양형기준을 참고하여 조정한 민식이 법의 형량은 다음과 같다.

[민식이 법 조정 전]

어린이가 상해에 이른 경우	1년~15년 이하의 징역 또는 500만원 ~ 3000만원의 벌금
어린이가 사망에 이른 경우	무기징역 또는 3년 이상의 징역

[민식이 법 조정 후]

어린이가 상해에 이른 경우	2년~5년의 금고 또는 2년~7년의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
어린이가 사망에 이른 경우	4년 ~15년의 징역

5년 이하의 금고 또는 2천만원이라는 기존 규정²⁸⁾을 기반으로 가중처벌할 수 있도록 조정하였다.

민식이 법 형량 조정에 참고한 양형기준은 다음과 같다.

- 교통사고 도주 (뺑소니)

유형	구분	감경	기본	가중
1	치상 후 도주	6월 ~ 1년6월	8월 ~ 2년6월	1년 ~ 5년
2	치상 후 유기 도주	1년 6월~2년 6월	2년 ~ 4년	3년 ~ 7년
3	치사 후 도주 (도주 후 치사)	2년 6월 ~ 4년	3년 ~ 5년	4년 ~ 8년
4	치사 후 유기 도주 (유기 도주 후 치사)	3년 ~ 5년	4년 ~ 6년	5년 ~ 10년

- 살인범죄 양형기준

유형	구분	감경	기본	가중
1	참작 동기 살인	3년 ~ 5년	4년 ~ 6년	5년 ~ 8년
2	보통 동기 살인	7년 ~ 12년	10년 ~ 16년	15년 이상, 무기 이상
3	비난 동기 살인	10년 ~ 16년	15년 ~ 20년	18년 이상, 무기 이상
4	중대범죄 결합 살인	17년 ~ 22년	20년 이상, 무기	25년 이상, 무기 이상
5	극단적 인명경시 살인	20년 ~ 25년	23년 이상, 무기	무기 이상

어린이가 상해에 이른 경우, 민식이 법 시행 이전 처벌수단은 징역이 아닌 금고이므로 민식이 법 또한 금고로 처벌할 수 있도록 하였다. 또한 최대형량을 줄이는 대신 최소형량을 1년이 아니라 2년으로 설정하여 가중처벌이라는 입법 의도가 훼손되지 않도록 하였다. 벌금은 최소형량을 없애는 방향으로 설정하였다. 금고의 최대형량을 5년으로 선정한 것은 교통사고 치상 후 도주에 대한 가중처벌 최대형량 5년을 적용한 것이다. 또한 교통사고로 인한 상해의 경우 그 피해 정도의 차이가 광범

28) 교통사고 처리 특례법 제3조 제1항

위하다는 점과 민식이 법의 처벌수단이 징역이라는 점을 고려하여 적용하였다. 징역의 최대형량은 교통사고 치상 후 유기 도주 가중처벌 최대형량 7년을 적용한 것이다.

어린이가 사망에 이른 경우, 민식이 법의 최대형량은 무기징역이다. 뺑소니 사고 양형기준에 무기징역이 포함되지 않는다는 점, 참작 동기·보통 동기·비난 동기 살인 양형기준에도 무기징역이 포함되지 않는다는 점을 고려하여 무기징역 조항을 삭제하도록 하였다. 상해에 이른 경우와 마찬가지로 최대형량을 줄이는 대신 최소형량을 3년에서 4년으로 설정하여 입법 의도가 훼손되지 않도록 하였다. 그리고 형량 결정 논의 과정에서 교통사고 치사 후 유기 도주의 가중처벌 최대형량인 10년을 적용해야 한다는 주장이 있었다. 그러나 사망사고는 한 개인의 생명권이 침해된 사고이며 이러한 생명권은 헌법에서 가장 중요시하는 기본권 중 하나이다. 이러한 점을 고려하여 본 연구진들은 어린이 보호구역 내 어린이 사망 교통사고는 더욱 중하게 다뤄져야 한다고 판단하였다. 이에 본 연구진은 상해 사건에 대한 최대형량 징역 15년을 적용하였다.

나. 민식이 법 적용대상 범위 재설정

특가법 제5조의3²⁹⁾에 보면 알 수 있듯이 「도로교통법」 제2조에 규정된 자동차·원동기장치자전거'라고 특가법을 적용할 수 있는 차에 대한 명확한 규정을 해놓았다. 이에 따라 특가법 제5조의3은 건설기계관리법에 명시되어있는 모든 종류의 차를 포괄하여 처벌한다. 하지만 특가법 제5조의13(민식이법)에서는 법률 적용 대상의 범위를 '자동차(원동기장치자전거를 포함한다)'라고만 규정하고 있어, 민식이법처럼 모든 차량을 포괄하지 못하고 있다. 이에 따라, 일반적으로 볼 수 있는 자가용에 의한 교통사고에서보다 피해자의 피해 수준이 더 높을 수 있는 지게차, 굴착기 등의 차량으로 인한 스쿨존 내 사고에서는 민식이법의 적용을 받지 않는다는 문제가 발생한다. 따라서 특가법 제5조의3에 명시되어있는 법률 적용 대상의 정의를 민식이 법에도 적용해야 한다. 이에 따라 이러한 문제를 해결한 방안으로는 다음과 같다.

특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)

「도로교통법」 제2조에 규정된 자동차·원동기장치자전거의 운전자가 「도로교통법」 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이(13세 미만)에게 교통사고처리 특례법 제3조 제1항의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

다. 어린이 보호구역 내 불법주정차 처벌

어린이 보호구역 내 교통사고는 불법주정차로 인한 시야 확보의 어려움으로 인해 발생하는 경우가 많다. 민식이법이 제정된 그 사고의 발생원인에도 불법 주정차가 있다. 이에 대해서 불법 주정차 차량이 교통사고에 직접적인 관여를 한 것은 아니지만 운전자의 시야를 가려 간접적으로 사고에 영향을 준 바가 있으므로, 실질적인 문제해결을 위해 조치를 취할 필요가 있다. 이에대한 조치로 불법주정차 주민신고제도가 현재 시행 중이다. 사전예방적 성격을 갖는 불법주정차 주민신고제도는 사고가 발생한 후의 문제를 해결할 수 없다는 문제를 갖고 있다. 따라서 사고가 발생한 후 문제를 해결할 수 있도록 사후 처방적인 방안을 마련해야 한다. 사후 처방적 방안으로는 형사처벌이 있다. 예를 들어 어린이 보호구역 내에서 교통사고가 발발하여 아이가 상해를 입었는데 불법주정차가 그 사고에 영향을 준 사실이 있다면 상황을 참작하여 30~50만원의 벌금을 부과하고, 2번 이상의 누범이 발생할 경우 50~100만원의 벌금을 부과하도록 한다. 또한 사고로 아이가 사망하였을 경우 50~100만원의 벌금을 부과하고, 누범이 발생할 경우 100~150만원의 벌금을 부과하도록 한다. 즉 본 연구진들은 민식이법의 형량 조정뿐만 아니라 새로운 형법 조항을 제정해야 한다고 본다. 새로운 형법 조항

29) 참고자료 참고-①

은 다음과 같다.

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의 14(어린이 보호구역에서 불법주정차 처벌) 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의 13이 적용되는 사건이 어린이 보호구역 불법 주정차로 인한 경우에는 해당 불법 주정차 차량 점유자를 처벌한다. 1. 피해자를 상해에 이르게 한 경우에는 30만원 이상 100만원 이하의 벌금에 처한다. 2. 피해자를 사망에 이르게 한 경우에는 50만원 이상 150만원 이하의 벌금에 처한다.	
---	--

해당 형벌의 기본 처벌과 누범 가중 처벌의 형량은 양형위원회의 양형기준에 따른 절도죄 기본 처벌 형량과 누범 처벌 형량으로부터 착안하였다.

-절도범죄 양형기준

일반재산에 대한 절도

유형	구분	감경	기본	가중
1	방치물 등 절도	~ 6월	4월 ~ 8월	6월 ~ 1년
2	일반절도	4월 ~ 10월	6월 ~ 1년6월	10월 ~ 2년
3	대인절도	6월 ~ 1년	8월 ~ 2년	1년 ~ 3년
4	침입절도	8월 ~ 1년6월	1년 ~ 2년6월	1년6월 ~ 4년

특정범죄가중법상 절도

유형	구분	감경	기본	가중
1	공동상습·누범 절도	1년 ~ 2년6월	1년6월 ~ 3년	2년6월 ~ 4년
2	상습누범 절도	1년6월 ~ 3년	2년 ~ 4년	3년 ~ 6년

일반절도의 경우, 기본 사항에 대하여 최대형량은 1년 6개월이고 공동상습·누범 절도의 최소형량은 1년 6개월이다. 가중처벌 사항에 대하여 최대 형량은 2년이고 상습누범 절도의 최소형량은 2년이다. 그러므로 누범 처벌 기준은 기본 처벌 기준의 최대형량을 최저형량으로 설정하여 적용할 수 있음을 알 수 있다.

IV. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 어린이 보호구역과 관련하여 행정적·법률적 측면에서 교통사고 예방에 있어 현재 어린이 보호구역의 운영과 관리 등이 문제점은 없는지를 분석하고 이에 대한 해결방안을 모색하였다. 또한 이러한 해결방안이 어린이 보호구역 내 교통사고를 보다 효과적으로 예방할 수 있는지도 살펴보았다. 본 연구에서 교통사고 예방에 있어 행정적·법률적 측면에서 현재 어린이 보호구역은 다음과 같은 문제점을 지니고 있다.

첫째, 어린이, 운전자를 대상으로 하는 교통안전교육이 미비하다. 어린이 대상 교통안전교육은 교통안전교육을 일괄적으로 실시하도록 규정하고 교육이 담당자 입회하에 이뤄지도록 해야 한다. 또한 일방향적 교육에서 참여 교육으로 변화시켜야 한다. 마지막으로 하교 전 종례시간에 아이들에게 교통안전에 유의해야 함을 알리는 등 교통안전을 항상 유념하도록 해야 한다. 운전자 대상 교통안전교육은 그 내용에 어린이들의 행동특성, 어린이와 성인의 주시점 시야 차이 등 운전자들이 주로 간과

하는 것들을 추가하는 등 어린이 교통안전과 관련된 교육을 진행하고, 어린이 보호구역 내에서는 특별히 주의를 기울이도록 경각심을 심어주어야 한다.

둘째, 어린이 보호구역의 관리에 미흡한 부분이 있다는 것이다. 일단 어린이 보호구역 내 불법 주정차 단속을 보다 강화하여 운전자의 시야를 확보해야 한다. 또한, 어린이 보호구역이라는 것을 운전자가 인지할 수 있도록 어린이 보호구역을 표시하는 페인트나 표지판이 잘 보이도록 유지 및 보수를 해야 한다. 그리고 이러한 일을 전문적으로 수행하는 도시재생전문가를 두어 일의 효율성을 높여야 한다.

셋째, 학생들의 이동이 많은 학원가에 어린이 보호구역이 지정된 곳이 많지 않다. 수강생이 100명 이상인 학원은 어린이보호구역 지정 대상이나 실제 어린이보호구역으로 지정된 수는 2019년 기준 47개에 불과했다. 이에 대해서 정부가 관심을 가지고 하루빨리 어린이보호구역의 지정범위를 넓혀 아이들이 학교뿐만 아니라 어디에서든 교통사고로부터 안전할 수 있도록 해야 한다.

넷째, 운전자가 어린이보호구역 시설물을 잘 인지하지 못한다. 특히 어린이보호구역의 처음과 끝을 알리는 표지판을 인지하지 못해 어린이보호구역인지 파악하지 못하는 경우가 발생한다. 이 문제점을 해결하기 위해 미국과 영국의 스쿨존 표시를 토대로 훨씬 더 잘 파악하기 위해 만들어야 하고 또한, 보행자 녹색신호와 운전자용 녹색신호의 사이시간을 늘려 어린이가 안전하게 횡단보도를 건널 수 있도록 장치를 마련해야 한다.

다섯째, 민식이법이 죄형법정주의에 위배된다. “어린이 안전에 유의하지 않은 사고”라는 표현이 법률 해석에 문제를 발생시켜 명확성의 원칙에 위배될 수 있다. 또한 뺑소니와 음주운전 사고는 매우 중한 범죄이나 무과실로 일어날 가능성이 존재하는 스쿨존 내 사고에서의 형량보다 적은 것은 비례성의 원칙에 위배된다. 민식이법은 과실 적용 범위가 매우 광범위하고, 사고 발생 시 운전자의 과실이 0인 경우는 거의 없으므로 스쿨존 내의 사고에서는 거의 민식이법이 적용된다고 해도 과언이 아니다. 이를 해결하기 위해 민식이법을 조정하는 바이다. 어린이가 상해에 이른 경우 2년~5년의 금고 또는 2년~7년의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금을, 어린이가 사망에 이른 경우 4년~15년의 징역에 처한다고 변경하였다. 민식이법의 시행 전 처벌수단은 금고였으므로 민식이법상 상해에 대한 처벌도 금고로 이루어지게 한다. 최대형량을 줄이되 최소형량을 늘려 가중처벌이라는 입법 의도의 훼손을 막는다. 또한 교통사고 치상 후 도주에 대한 가중처벌 최대형량 5년을 이용하여 금고의 최대형량을 결정하였고 징역의 최대형량은 교통사고 치상 후 유기 도주 가중처벌 최대형량 7년을 이용해 결정한다. 벌금은 최소형량을 없애는 방향으로 설정한다. 아이의 사망의 경우, 뺑소니 사고 양형기준에 무기징역이 포함되지 않는다는 점 등을 통해 민식이법의 무기징역 조항을 삭제한다. 또, 최대형량을 줄이되 최소형량을 늘려 입법 의도의 훼손을 방지한다. 마지막으로 한 개인의 생명권이 침해된 사고이며, 명권은 헌법에서 가장 중요시하는 기본권 중 하나라는 점을 고려하여 사망사건에 대한 최대형량 징역 15년을 적용한다.

여섯째, 민식이 법에는 차량의 범위상 문제가 존재한다. 민식이법 상에는 특가법 제5조의3에서와 달리 법을 적용할 수 있는 차량에 대한 범위가 명확하지 않아 지게차, 굴착기 등의 차량에 의한 사고를 포괄하지 않는다. 따라서 민식이법상의 운전자에 대한 정의를 「도로교통법」 제2조에 규정된 자동차·원동기장치자전거의 운전자로 교체한다.

일곱째, 불법 주정차 차량에 의한 교통사고에서의 불법 주정차 차량 점유자에 대한 처벌조항을 신설해야 한다. 불법 주정차 주민신고제가 시행되에도 비가시적인 사각지대가 존재할 것이고, 그로 인한 사고의 가능성은 항상 존재한다. 사후 처방적 성격이므로 과태료가 아닌 형벌인 벌금을 부과해야 한다. 상해사고의 경우 상황을 고려해 30~50만원을 부과하고, 2회 이상의 누범 상해사고 경우에는 50~100만원을 부과한다. 사망사고의 경우 상황을 고려해 50~100만원, 2회 이상의 누범 사망사고의 경우에는 100~150만원을 부과하여 간접적으로 교통사고에 영향을 준 차량에 대한 처벌을 공고히 하는 바이다.

2. 제언

본 연구에서 행정안전부가 어린이보호구역 제도를 변화할 때 중점을 두어야 할 점은 이해당사자들을 중심으로 바뀌어야 한다는 점이다. 예시로는 첫째, 교통안전교육도 이해당사자들에게 더 효과적으

로 교육하자는 것이다. 둘째, 어린이보호구역 관리가 제대로 되어야한다는 점도 이해당사자들이 더 어린이보호구역을 인지하고 경각심을 가지게 하기 위함이다. 셋째, 어린이보호구역 지정범위를 확대 하자는 취지도 어린이들의 안전을 더 중시하자는 것이다. 현재 어린이보호구역의 문제점은 많지만 직접적으로 관련이 있는 이해당사자들을 중심으로 변화한다면 효과는 더욱 클 것이다.

본 연구는 도로교통법, 교통사고 처리특례법, 특가법의 법률과 양형위원회의 양형기준 분석을 통해 민식이법 개정안을 작성하였다. 해당 개정안을 토대로 본 연구는 대한민국 국회 또는 행정부에 제언 하고자 하는 바이다. 개정안의 내용은 다음과 같다. 첫째, 민식이 법의 형량을 기존보다 완화한다. 둘째, 적용대상 범위에 도로교통법의 기준을 적용하여 법률망을 더욱 견고히 한다. 셋째, 어린이 보호구역 내 불법주정차 점유자를 처벌하는 조항을 신설한다.

신설조항과 개정 조항을 정리하자면 다음과 같다.

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사 상의 가중처벌)

자동차(원동기장치자전거를 포함한다)의 운전자가 「도로교통법」 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이(13세 미만)에게 교통사고처리 특례법 제3조 제1항의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 어린이를 사망에 이르게 한 경우에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.
2. 어린이를 상해에 이르게 한 경우에는 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.



특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사 상의 가중처벌)

「도로교통법」 제2조에 규정된 자동차(원동기장치자전거를 포함한다)의 운전자가 「도로교통법」 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이(13세 미만)에게 교통사고처리 특례법 제3조 제1항의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 어린이를 사망에 이르게 한 경우에는 4년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.
2. 어린이를 상해에 이르게 한 경우에는 2년 이상 5년 이하의 금고 또는 2년 이상 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의 14(어린이 보호구역에서 불법주정차 처벌)

「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의 13이 적용되는 사건이 어린이 보호구역 불법 주정차로 인한 경우에는 해당 불법 주정차 차량 점유자를 처벌한다.

1. 피해자를 상해에 이르게 한 경우에는 30만원 이상 100만원 이하의 벌금에 처한다.
2. 피해자를 사망에 이르게 한 경우에는 50만원 이상 150만원 이하의 벌금에 처한다.

입법 과정에서 법률 해석에 있어 모호한 부분은 최소화해야 하며, 이미 제정된 법률에 대해서는 적절한 법 조항(예: 예외사항)을 신설하여 확실하게 규정해야 한다. 법은 법이 적용될 상황이 어떤지, 관련 법들이 현실적으로 어떻게 적용되는지, 해당 법안이 현실에 비추어 봤을 때 타당한지 등을 토의를 거친 후 입법되어야 한다. 만일 법이 잘못 입법되면 그 법으로 인해 피해받는 사람들은 그 국가의 국민이기 때문이다. 그러므로 본 연구진은 향후 충분한 논의·토의·과정을 거친 법안이 제정되어 대한민국 사회가 더욱 바람직한 사회로 나아가길 기원하며 해당 연구를 마친다.

V. 참고 자료 및 부록

1. 참고 자료

가. 어린이 보호구역 관련 법안

㉔ **도로교통법 제12조 제1항** : 시장 등은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 주변 도로 가운데 일정 구간을 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차 등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

㉕ **도로교통법 제12조 제3항** : 차마 또는 노면전차의 운전자는 어린이 보호구역에서 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운행하여야 한다.

나. 처벌 관련 법안

㉖ **교통사고처리 특례법 제3조 제1항**: 차의 운전자가 교통사고로 인하여 「형법」 제268조의 죄를 범한 경우에는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

㉗ **형법 제268조(업무상과실·중과실 치사상)** : 업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 사람을 사상에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

㉘ **특가법 제 5조의11(위험운전 치사상)**: 음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 자동차(원동기장치자전거를 포함한다)를 운전하여 사람을 상해에 이르게 한 사람은 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 사망에 이르게 한 사람은 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.

㉙ **특가법 제5조의3(도주차량 운전자의 가중처벌)** :

① 「도로교통법」 제2조에 규정된 자동차·원동기장치자전거의 교통으로 인하여 「형법」 제268조의 죄를 범한 해당 차량의 운전자(이하 "사고운전자"라 한다)가 피해자를 구호(救護)하는 등 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 아니하고 도주한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 피해자를 사망에 이르게 하고 도주하거나, 도주 후에 피해자가 사망한 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.
2. 피해자를 상해에 이르게 한 경우에는 1년 이상의 유기징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

㉚ **교통사고처리특례법 제2조**: 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "차"란 「도로교통법」 제2조제17호가목에 따른 차(車)와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계를 말한다.
2. "교통사고"란 차의 교통으로 인하여 사람을 사상(死傷)하거나 물건을 손괴(損壞)하는 것을 말한다.

㉛ **도로교통법 제 2조의17**: "차마"란 다음 각 목의 차와 우마를 말한다.

가. "차"란 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

- 1) 자동차 2) 건설기계 3) 원동기장치자전거 4) 자전거 5) 사람 또는 가축의 힘이나 그 밖의 동력(動力)으로 도로에서 운전되는 것. 다만, 철길이나 가설(架設)된 선을 이용하여 운전되는 것, 유모차와 행정안전부령으로 정하는 보행보조용 의자차는 제외한다. "우마"란 교통이나 운수(運輸)에 사용되는 가축을 말한다.

㉜ **도로교통법 제2조18(자동차 정의 기준- 특가법 적용 범위)**:

"자동차"란 철길이나 가설된 선을 이용하지 아니하고 원동기를 사용하여 운전되는 차(견인되는 자동차도 자동차의 일부로 본다)로서 다음 각 목의 차를 말한다.

가. 「자동차관리법」 제3조에 따른 다음의 자동차. 다만, 원동기장치자전거는 제외한다.
 (1) 승용자동차 (2)승합자동차 (3) 화물자동차 (4) 특수자동차 (5) 이륜자동차
 나. 「건설기계관리법」 제26조제1항 단서에 따른 건설기계

2. 부록: SNU 팩트체크 /연합뉴스 팩트체크 (2020.04.08.)

2020년 4월 28일 서울대학교 언론정보연구소에서 운영하는 플랫폼(SNU FactCheck)에 “민식이법은 스쿨존 사망사고에 대해 무조건 3년 이상의 징역을 내리는 등 과잉처벌한다.”라는 ○○○ 총선 후보의 발언을 대상으로 사실 검증을 진행한 글이 게시되었다. 검증방법으로는 특가법 일부개정안(법사위 대안), 특가법 법사위 심사보고서, 임재경 한국 교통연구원 자문을 통해 검증했다고 한다. 검증결과는 다음과 같다.

- | |
|---|
| ①모든 어린이 교통사고를 과실유무와 관계없이 처벌하는 것은 아님 |
| ②민식이 법으로 인해 존재하지 않던 처벌이 생긴 것은 아님 |
| ③기존 교통사고처리법에도 스쿨존 내 어린이 상해사고는 12대 중과실에 해당함. |

최종판정 :민식이법이 과잉처벌을 한다는 정치인의 발언은 대체적으로 사실이 아님.

본 연구진은 이러한 검증에 문제가 있다고 본다.

①검증의 내용으로만 보면 사실이다. 대한민국 형법은 어린이 교통사고뿐만 아니라 모든 사건에 대해 과실 유무를 판단한 후 처벌 여부를 결정하도록 하고 있다. 이러한 사실을 검증내용으로 사용한 것은 아마도 ○○○후보의 발언 중 “사망사고에 대해 무조건”이라는 내용 때문인듯하다. ○○○후보가 저런 표현을 사용한 것은 교통사고 운전자 과실비율 때문이다. 교통사고 특성상, 운전자의 과실이 아예 없을 수는 없다. 본 연구에서 언급한 내용에 의하면 스쿨존 내에서 교통사고가 나면 거의 무조건 민식이 법에 적용된다 볼 수 있다.

②·③검증의 내용은 “형법의 목적이 무엇인가?”라는 의문을 갖도록 한다. 민식이법이 적용되는 경우는 특가법의 적용을 받는 12대 중과실 사고에 해당한다. 이미 가중처벌을 하고 있던 것이다. 가중처벌의 명분은 다른 범죄에 비해 중한 죄이며 죄질이 나쁘기 때문에 더욱 중하게 처벌함으로써 해당 범죄를 예방한다는 것에 있다. 즉 궁극적인 형벌의 목적은 처벌·심판이 아닌 예방에 있다. 그러나 ②검증은 형법의 목적을 처벌로 보고 있다. 이미 스쿨존 교통사고는 12대 중과실 사고로 처벌하고 있었으므로 더욱 중하게 처벌해도 문제없다는 표현은 궁극적인 형벌의 목적과 맞지않다.

팩트체크의 근거는 위 내용 이외에도 재경지법의 한 부장판사와의 인터뷰 내용이 있었다.

- | |
|--|
| ①민식이법은 스쿨존에서 30km/h 이상으로 운전했거나 안전운전의무를 위반한 상황에서 13세 미만 어린이를 교통사고로 상해를 입히거나 사망하게 한 경우에만 적용된다. |
| ②피할 수 없는 불가항력의 상황이거나 전혀 예견할 수 없었던 상황에서 사고가 난 경우에는 당연히 운전자의 과실이 인정되지 않고 민식이법도 적용되지 않을 것이다. |

본 연구진은 위 인터뷰 내용을 보면서 입법 그 자체에 문제가 있다 하더라도 사법처리를 통해 그 문제가 어느 정도 해결될 수 있음을 알 수 있었다. 우리는 분명 같은 범죄인데 형량이 다른 사건을 뉴스를 통해 자주 접할 수 있고 접해왔다. 법원에서 판결을 내릴 때는 그 사건의 제반 사항을 모두 참작하고 그 상황에 따라 법률적용을 다르게 하기 때문이다. 다양한 변수가 존재하는 교통사고의 경우에는 더욱 그렇다. 그러므로 위 재경지법 부장판사의 발언은 일반적인 경향을 언급한 것에 불과하며 일반화할 수 없는 문제라 볼 수 있다.